

1501837-10.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... já teria sido preso no mesmo local por tráfico, em data anterior. Isso indicaria que ele se dedicaria a atividades criminais. Contudo, isso não restou minimamente comprovado e da folha de antecedentes dele não há menção a outro suposto tráfico de drogas nesta cidade e comarca.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501837-10.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501837-10.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WESLEY REINALDO NOGUEIRA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

WESLEY REINALDO NOGUEIRA MARTINS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 9 de agosto de 2021, às 13h44, na Rua Vera, 108, Parque Paulista, nesta cidade e comarca, guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 16 microtubos de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em 10 de agosto de 2021 foi concedida liberdade ao réu (fls. 32/33).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 9), assim como o laudo de constatação (fls. 17/19) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 50/52).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 70/73). Em 15 de março de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 75), cuja data foi retificada posteriormente (fl. 84).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas. Decretada a revelia do réu.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

Rejeito o pedido da defesa de reconsideração da decisão que decretou a revelia porque infundada. Não sendo localizado no local indicado, isso configura revelia, a teor do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A propósito, menciono que o endereço indicado pelo réu quando obtém liberdade, junto ao estabelecimento prisional, passa a ser o endereço residencial dele para fins de intimações processuais. A não ser que ele indique outro diretamente ao

juízo, se ele é procurado no endereço que consta do alvará de soltura ou que o estabelecimento prisional informa e não é encontrado, estão presentes os requisitos para a decretação da revelia.

O(A) ré(u) WESLEY REINALDO NOGUEIRA MARTINS foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 9 de agosto de 2021, às 13h44, na Rua Vera, 108, Parque Paulista, nesta cidade e comarca, guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 16 microtubos de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares foram informados de que um homem de certas características vendia drogas no local do fato; identificaram o réu e sob a posse dele encontraram apenas R\$110,00, mas ele indicou um ponto próximo onde ocultava as drogas acima discriminadas, que foram apreendidas.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Pela quantidade e pela unicidade de espécie de droga apreendida, até se poderia cogitar de porte para uso próprio. No entanto, as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Embora o réu tenha negado a prática desse crime quando interrogado na fase policial, não repisou isso em juízo, eis que decretada a sua revelia. Com isso, a versão dele restou isolada nos autos. O depoimento dos policiais militares que o prenderam deixa evidente que, na verdade, o réu estava mesmo traficando drogas. Com efeito, em solo policial as testemunhas José Antonio e Grégory declararam que são policiais militares e na data do fato lhes foi repassada informação de que um homem, trajado de certo modo, estava traficando num determinado local próximo. Identificaram o réu no ponto indicado e sob a posse dele encontraram apenas dinheiro, mas perguntado ele respondia que detinha droga, oculta ali perto e de fato encontraram um saco com entorpecente, tal como indicado pelo réu.

Um desses policiais, Grégory, prestou depoimento em juízo e ratificou as informações acima. Ele salientou que as drogas estavam em local próximo a ele e que informalmente ele admitiu que estava traficando.

Importante acrescentar que houve apreensão de dinheiro com o réu e ele não conseguiu esclarecer a origem dele.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem Maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É verdade que, segundo o policial ouvido em juízo, o réu já teria sido preso no mesmo local por tráfico, em data anterior. Isso indicaria que ele se dedicaria a atividades criminais. Contudo, isso não restou minimamente comprovado e da folha de antecedentes dele não há menção a outro suposto tráfico de drogas nesta cidade e comarca.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo Maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal

modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) WESLEY REINALDO NOGUEIRA MARTINS, como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. Expeça-se certidão à OAB, se o caso. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos. Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Barueri, 2 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA